

Resumen Ejecutivo — 1er Parcial Derecho para Ingenieros

ITBA · Abril 2026 · Promedio sesion: **7.29/10** sobre 70 preguntas

1

Derecho: Conjunto de normas de conducta **obligatorias**, impuestas por el Estado y orientadas a la justicia (def. Borda). Ciencia del **deber ser** (no del ser como la ingeniería).

Norma jurídica: Regla de conducta con carácter obligatorio. Debe tener **validez** (creada conforme al procedimiento) y **vigencia** (se aplica actualmente). Una ley derogada es válida pero no vigente.

Piramide de Kelsen: CN > Tratados con jerarquía constitucional > Tratados sin jerarquía > Leyes > Decretos > Reglamentos > Contratos.

Fuentes del derecho: Ley (primaria), Costumbre (subsidiaria: solo si no contradice la ley), Jurisprudencia (orientativa), Doctrina (auxiliar). **Orden:** Ley > Costumbre > Jurisprudencia > Doctrina.

Interpretación de la ley: Métodos: literal (texto), lógico (intención), histórico (antecedentes), analógico (caso similar). La **analogía** llena lagunas del derecho: si no hay ley para el caso, se aplica la norma del caso más similar.

Derecho público vs privado: Público: relaciones con el Estado (constitucional, penal, administrativo). Privado: entre particulares (civil, comercial).

Common Law vs Codificado: Common Law (EE.UU./UK): precedentes **vinculantes**, stare decisis. Codificado (Argentina): códigos escritos, precedentes **orientativos** solo.

Derecho Natural vs Positivo: Natural: principios universales e inmutables anteriores al Estado. Positivo: normas vigentes dictadas por el Estado.

1

Constitucion Nacional: Ley suprema. Última reforma: **1994**. Sistema representativo, republicano y federal (art. 1 CN). Supremacía constitucional: ninguna norma puede contradecirla.

Art. 75 inc. 22 CN: CRITICO. Otorga **jerarquía constitucional** a tratados de DD.HH.: Pacto San José de Costa Rica, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, CEDAW, CAT, CDPD, entre otros. Desde 1994 son iguales a la CN, superiores a las leyes ordinarias.

Division de poderes: PE: ejecuta leyes y administra el Estado. PL (Congreso bicameral): sanciona leyes, aprueba presupuesto, ratifica tratados. PJ: administra justicia, controla constitucionalidad de normas.

Mandatos: Presidente: 4 años (reelección: solo 1 vez consecutiva). Senadores: 6 años (se renuevan 1/3 cada 2 años). Diputados: 4 años (se renuevan la mitad cada 2 años). Vicepresidente: preside el Senado, vota en caso de empate.

Derechos y Garantías: Derechos = facultades reconocidas (propiedad, libertad). Garantías = mecanismos de protección: **Habeas corpus** (libertad física), **Amparo** (derechos constitucionales), **Habeas data** (datos personales).

Federalismo: Facultades **delegadas**: solo Nación (relaciones exteriores, defensa, aduanas). Facultades **concurrentes**: Nación + Provincias (educación, salud, obras públicas). Facultades **reservadas**: solo Provincias (policía local, justicia local).

Control de constitucionalidad: El PJ puede declarar inconstitucional una ley o acto que viole la CN. Recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

Tratados internacionales: Con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22) = iguales a CN. Sin jerarquía: igual nivel que leyes. Antes de 1994 todos eran inferiores a leyes.

Errores cometidos: Tratados = menor jerarquía que leyes (FALSO desde 1994). Art. 75 inc. 22 respondido como autonomía de provincias (FALSO, es jerarquía de tratados de DD.HH.).

1

Persona humana: Todo ser humano es persona desde el **nacimiento con vida**. Si nace sin vida, se considera que nunca existió.

Persona jurídica: Ente al que el ordenamiento le reconoce aptitud para adquirir derechos: pública (Estado, Iglesia Católica) o privada (SA, SRL, asociaciones, fundaciones).

Capacidad de derecho: Aptitud para **ser titular** de derechos y obligaciones (art. 22 CCyCN). Nace con el nacimiento. No puede ser privada absolutamente.

Capacidad de ejercicio: Aptitud para **ejercer por si mismo** esos derechos (art. 23 CCyCN). Se adquiere a los **18 años**. Los menores actúan por representantes.

Patrimonio: Conjunto de bienes y deudas de una persona. Es la garantía común de los acreedores. Toda persona tiene un único patrimonio (indivisible, inalienable).

Obligación: Vínculo jurídico acreedor-deudor. Elementos **esenciales:** Sujetos (acreedor y deudor), Objeto (prestación: dar, hacer, no hacer), Causa. Elementos accidentales: plazo, lugar, modo.

Extinción de obligaciones: Pago (principal modo), novación, compensación, confusión, remisión, imposibilidad de cumplimiento, prescripción.

Plazo vs Condición: **TRAMPA FRECUENTE.** Plazo = hecho futuro **cierto** (ocurrirá). Condición = hecho futuro **incierto** (puede no ocurrir). Ej: plazo = “en 30 días”; condición = “si llueve mañana”.

Contrato: Acto jurídico bilateral que crea, modifica o extingue relaciones jurídicas patrimoniales. Elementos: consentimiento, objeto lícito, causa, forma. Rescisión (acuerdo mutuo) vs Resolución (incumplimiento) vs Revocación (voluntad unilateral).

Dolo vs Culpa: Dolo = intención de dañar. Culpa = negligencia, imprudencia o impericia sin intención. Ambos generan responsabilidad civil.

Responsabilidad civil: Funciones: Preventiva (evitar), Punitiva (sancionar con dano punitivo), Resarcitoria (reparar). Presupuestos: **Autoría, Antijuridicidad, Factor de atribución, Dano, Relación de causalidad.** La intención dolosa NO es presupuesto obligatorio.

Dano resarcible: Debe ser cierto, personal, subsistente. Rubros: **Dano emergente** (pérdida efectiva sufrida), **Lucro cesante** (ganancia frustrada), **Dano moral** (afectación espiritual). La responsabilidad civil es subsidiaria, resarcitoria y **preventiva**.

Resp. indirecta: El principal responde por los daños causados por sus dependientes en ejercicio de sus funciones (art. 1765 CCyCN). Ej: empleador por empleado.

1

Fondo de comercio: Conjunto **estático** de elementos de un negocio: clientela, nombre comercial, marcas, patentes, inventario, instalaciones. **No incluye el inmueble.** Regulado por **Ley 11.867.**

Empresa vs Fondo: Empresa = concepto **dinámico** (la actividad económica organizada). Fondo = concepto **estático** (los bienes).

Transferencia fondo (Ley 11.867): Requiere publicación de **edictos** para proteger acreedores. Sin edictos, el comprador igual responde ante acreedores del vendedor hasta el valor del fondo.

Titulos de crédito: Cheque (Ley 24.452), Letra de cambio, Pagaré (Dec. 5965/63), Obligaciones negociables (Ley 23.576). Son literales, autónomos y cartulares.

Cheque: No a la orden = **intransferible**, solo cobra el destinatario. Cruzado = **solo depósito bancario** (rayas diagonales en ángulo superior izquierdo). Posdatado = no se cobra antes de la fecha indicada.

Pagaré: Promesa incondicional de pago firmada por el deudor. A diferencia del cheque, no requiere cuenta bancaria.

Seguro (Ley 17.418): Contrato **bilateral** (obligaciones para ambas partes), **aleatorio** (resultado incierto), requiere pago de **prima**. Denuncia de siniestro: **72 horas**. Falta de pago de prima no produce caducidad inmediata automática.

Cesación de pagos: Estado de impotencia patrimonial para cumplir obligaciones. Habilita concurso o quiebra.

Concurso preventivo vs Quiebra: Concurso = **reorganización:** acuerdo con acreedores, empresa continúa. Quiebra = **liquidación:** venta de bienes, empresa cesa. La quiebra puede ser voluntaria o forzada.

Errores cometidos: Ley 11.867 confundida con Ley 14.486 (MEMORIZAR: **11.867 = Fondo de Comercio**). Cheque cruzado no respondido. Seguro: faltaron “bilateral” y “aleatorio”.

1

Marco constitucional: Art. 17 CN: “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley.” Jerarquía: CN > Tratados (OMPI, ADPIC/TRIPS, Convenio de París) > Leyes especiales (11.723, 24.481, 22.362).

Patentes (Ley 24.481): Duración: **20 años improrrogables**. Requisitos: **Novedad** (no en estado de

la tecnica), **Actividad inventiva** (no obvia para expertos), **Aplicacion industrial** (fabricable/usable en industria). Organismo: **INPI**.

Estado de la tecnica: Todo conocimiento publico anterior a la solicitud (patentes previas, papers, publicaciones, usos publicos). Si la invencion ya esta en el estado de la tecnica, **NO** es patentable.

Licencia obligatoria: El Estado puede obligar al titular de una patente a licenciarla a terceros por razones de interes publico (ej: medicamentos esenciales). El titular conserva la propiedad pero pierde exclusividad.

Derecho de autor (Ley 11.723): Duracion: **vida del autor + 70 anos**. Protege la **EXPRESION** de las ideas, **NO** las ideas en si. El software es protegido como **obra literaria** desde 1992. Organismo: **DNRPA** (Direccion Nacional del Derecho de Autor).

Software en relacion de dependencia: Si el empleado crea software en horario laboral con recursos de la empresa, los **derechos patrimoniales** pertenecen a la empresa. El empleado retiene derechos morales (paternidad).

Marcas (Ley 22.362): Duracion: 10 anos, **renovable indefinidamente**. Tipos: producto, servicio, colectivas, garantia, tridimensionales. Organismo: **INPI**. Principio de especialidad: la proteccion es por clase de producto/servicio.

Marca notoria: Goza de proteccion especial por su amplio reconocimiento publico, incluso en clases o paises donde no esta registrada. Ej: Coca-Cola, Apple.

Disenos industriales: Formas ornamentales nuevas. Duracion: 5 anos, renovable hasta 15. Protege la **apariencia**, no la funcion (eso es patente).

Sistema internacional: Convenio de Paris: prioridad entre paises miembros. ADPIC/TRIPS: estandares minimos de PI en la OMC. OMPI: organismo internacional. Sistema de Madrid: registro de marcas en multiples paises con una sola solicitud.

Por que plazo limitado: Equilibrio entre incentivo privado (monopolio temporal = recuperar inversion) e interes publico (dominio publico al vencer = libre uso del conocimiento).

Errores cometidos: Patentes = 15 anos (**FALSO: 20 anos**). Derecho de autor protege ideas (**FALSO: protege la expresion**). Omitio “aplicacion industrial” como requisito. Software protegido por confidencialidad (**FALSO: por derecho de autor**).

1

1. Art. 75 inc. 22 CN [PREGUNTA SEGURA]: Jerarquia constitucional a tratados de DD.HH. desde la reforma de 1994. Son iguales a la CN y superiores a leyes ordinarias.

2. Orden de fuentes [INVERTIDO EN SESION]: Ley > Costumbre > Jurisprudencia > Doctrina. La costumbre solo aplica si no hay ley.

3. Jerarquia de tratados: Desde 1994: Tratados DD.HH. = CN > Leyes. Antes de 1994 eran menores a las leyes.

4. Duraciones PI: Patentes **20 anos**. Autor **vida + 70 anos**. Marcas **10 anos renovable**. Disenos **5 a 15 anos**.

5. Ley 11.867: Fondo de Comercio (NO 14.486).

Checklist pre-parcial:

Art. 75 inc. 22 = jerarquia DD.HH.

Patentes = 20 anos improrrogables

Autor = vida + 70 anos (Ley 11.723)

Ley 11.867 = Fondo de Comercio

Plazo = cierto / Condicion = incierto

Fuentes: Ley > Costumbre > Jurisprudencia

Derecho de autor protege EXPRESION

Requisito patente: aplicacion industrial

Seguro: bilateral + aleatorio + prima

Resp. civil: 5 presupuestos (NO requiere dolo)

Resp. indirecta: empleador por empleado

Cheque cruzado = solo deposito bancario